好，那不管是訴訟的合法性審查，還是訴訟的有無理由審查，前提就是針對「訴訟」來審查。那訴訟到底是什麼東西呢？更精確講，民事訴訟到底是什麼東西呢？

我們今天來說明。首先我們來確認一下訴訟的意義，給訴訟做一個定義。民事訴訟的定義是什麼呢？簡單的定義、也是完整的定義，就是：原告對被告，向法院所做的訴訟上請求。

那這個定義裡面有好幾個要素。首先，有原告跟被告，原告跟被告稱為當事人。有原告、有被告，另外有法院。法院是審判機關。

原告、被告以及法院，在概念上向來被分類為訴訟的主體，稱為訴訟的主體，或者訴訟法律關係的主體。當事人包含原告跟被告，以及法院，是訴訟的主體。雖然都是訴訟的主體，但他們的角色不太一樣。法院作為訴訟的主體，他是負責審判，負責處理民事訴訟事件，處理這個訴訟有無理由，在程序上去推進這個程序。從訴訟要件審查一直到判決的階段去推進這個程序，作為審判機關。

這是法院作為訴訟主體的角色。至於原告跟被告，也就是當事人作為訴訟主體，他的角色是伸張或防衛權利。在民訴法裡面也有提到這幾個字：伸張或防衛權利。

在訴訟程序中去伸張或防衛權利，原告主張他的權利，被告去防衛這個權利主張，這叫做當事人伸張或防衛權利；相對應地，受到聽審請求權的保障，就是程序保障。這個詳細內容我們後面還會再講。作為訴訟的主體，他們的角色不太一樣，規範的內容也會不太一樣，這個後面章節會詳細說明。未來我們就把原告給他一個代號，原則上除非有特別說明，原告我們都給他代號 X，被告就給他代號 Y。

除非有特別講，X 就是指原告，Y 就是指被告。這算是我們暫時的代號，未來都會這樣使用。為什麼會用 X、Y 這個代號呢？這個是有歷史的淵源，應該說是學術演進的淵源。日本的文獻上面都是採用 X、Y 代表原告跟被告，因為我們民訴法的研究者、教學者受日本影響很深，所以就把這套帶來，作為一個符號方便大家溝通。

那考試的時候，要出國考題目就只好變成甲、乙這樣，因為用 X、Y 其他老師不習慣，所以只好用甲、乙、丙。題外話。原告就是 X，被告就是 Y，原告跟被告就是當事人；加上法院，屬於訴訟主體，就是訴訟的主體面。那客體面

呢？訴訟上請求就是訴訟的客體面。

訴訟上請求又分成兩個內涵，我們看講義。訴訟上請求有兩個要素：第一個要素……訴訟上請求的完整定義是：原告對被告主張一定的權利，基於這個權利要求法院依照一定的形式與內容下判決。原告對被告主張一定的權利，然後基於這個權利要求法院以一定的形式下一定內容的判決，這叫做訴訟上請求。再說一次：原告對被告主張一定的權利，原告主張他對被告有一定的權利，X 主張他對 Y 有一定的權利；基於這個權利要求法院依照一定的形式與內容作成判決。這是一個完整的定義。從這個完整定義，我們就可以把訴訟上請求拆解成兩個面向、兩個要素：第一個要素是「要求的要素」，第二個要素是「主張的要素」。

要求的要素，就是原告要求法院依照一定的形式為一定內容的判決，這是對法院的要求。它其實就是我們之後會一再提到的、現在必須要熟悉的用語，也就是民事訴訟法第 244 條第 1 項第 3 款所說的「應受判決事項之聲明」，簡稱「訴之聲明」。

簡稱訴之聲明。要求的這個面向，就是對應訴之聲明，要求法院下這樣的一個判決，簡稱訴之聲明。要求這個面向，以後我們就給他一個代號 A。

除非有特別講，A 就是要求面向，也就是訴之聲明，對應訴之聲明，我們給它這個代號。第 2 個要素是主張的要素，也就是原告對被告的權利主張。原告對被告主張一定的權利，你要要求法院做一定的判決，相對應地就要有權利的主張，有權利才可以要求法院下這樣的判決。這個第 2 個要素更精確地講就是權利主張。

權利主張這個要素，就是對應民事訴訟法第 244 條第 1 項第 2 款：「訴訟標的及其原因事實」，簡稱「訴訟標的」。權利主張這個面向就是對應訴訟標的，所以訴訟標的其實就是一個權利主張。

訴訟標的不要講得很玄，其實就是權利主張，指的就是原告對被告的權利主張。那我以後就給它代號 B，只要是 B 系列的，那就是在講訴訟標的、權利主張的這個面向，或者說訴訟上請求的主張面向。

以後還會有 C、D、E、F，下學期會慢慢出來。現在我們先到這裡，X、Y 跟 A、B，這學期基本上客體停留在這個階段，更多的代號下學期陸續會出現，也許這學期就會出現也不一定，但主要是在講客體。

好，所以訴訟上請求有這兩個要素：一個主張的要素跟一個要求的要素。主張要素是原告對被告的權利主張；要求的要素是原告對法院以一定的形式與內容作成裁判的要求。從這樣的一個定義，我們就可以確認一件事情：訴訟上請求雖然名字裡面有「請求」這兩個字，但它跟實體法上面的「請求權」是不一樣的。實體法上面的契約請求權、類似契約請求權、侵權行為請求權、不當得利請求權、物上請求權等等，那些實體法上的請求權跟訴訟上請求，在概念上必須嚴格區別，兩者是絕對不相同的。

再講一次，訴訟上請求雖然有名稱上的「請求」這兩個字在裡面，但是它跟實體法上的請求權——各位到目前為止實體法上所學到的一大堆請求權，買賣價金給付請求權、損害賠償請求權、返還所有物請求權等等——兩者必須嚴格加以區別，這一點必須要確認清楚。如果要簡單講理由的話，理由也很簡單。

為什麼說實體法上請求權跟訴訟上請求在概念上不同而且必須加以區分？因為：第一個，實體法上請求權並沒有「要求」這個要素。實體法上請求權就是請求權人對義務人來主張權利、請求履行義務而已，並沒有要求法院這個面向，實體法世界是沒有法院介入的，所以沒有要求法院裁判的這個面向，兩者當然不一樣。

第 2 個理由是，訴訟上請求裡面的權利主張這個面向，被主張的權利、可以作為訴訟標的而被主張的權利，包含實體法上請求權，但不限於實體法上請求權。

訴訟上請求裡面有一個要素叫做權利主張，也就是訴訟標的。在這個要素裡面可以被主張的權利，可以是實體法上請求權，給付訴訟就是這個情形；但是不以實體法上請求權為限，就算不是實體法上請求權，其他的法律關係（我們等下會講），甚至是事實（我們等下會講確認證書真偽、確認法律關係基礎事實），也可以作為訴訟標的被主張。

除了請求權以外，形成權也可以作為訴訟標的。在形成之訴，形成權也可以作為訴訟上請求所主張的權利，所以兩者不一樣。

第 3 個更重要的理由，是在學習與理解實體法跟訴訟法的適用過程中最核心的一個差別：今天就算是原告起訴主張實體法上請求權，把實體法請求權當作權利主張這個要素的內容，但是在訴訟上，它不管怎麼被主張，它「只是被主張」。

原告起訴主張他有實體法上的請求權，被告有給付的義務，他只是「主張」他

有這個請求權，法院到底有沒有要判給他，還要進行有無理由的審查。

如果這個訴訟合法的話，法院還要進行有無理由的審查，還要認定事實、適用法律來決定他到底有沒有這個實體法上請求權，有才判他贏，沒有就判他輸。

這個就是決定性的差別。因為實體法上請求權，有就是有、沒有就是沒有，它是靜態的。實體法預設給予條件，具備侵權行為要件就有損害賠償請求權，沒有就沒有；可是在訴訟上，任何人都可以主張任何實體法上面的請求權來提起任何訴訟，到底有沒有這個實體法請求權，法院還要判斷與確定。它只是被主張的而已，所以實體法上請求權跟訴訟上請求兩者在概念上必須嚴格加以區別，不可以混為一談，這是最基本的知識，可以說是民事訴訟法的 101。雖然如此，實體法上請求權的基礎知識對於訴訟上請求的某一些議題不是沒有影響，最主要的影響就在訴訟標的概念底下的「訴訟標的特定標準」，這個後面會講。我們現在主要先知道這是兩個不同的獨立概念。

雖然是獨立的概念，但不是不會互相影響，就如同實體法跟程序法各自獨立，但也可能會互相影響。實體法影響訴訟法，訴訟法也會反過頭來影響實體法，也就是實體法跟訴訟法會有交錯的領域。細節我們下下禮拜會詳細講到底怎麼影響，但概念上兩者必須區別這件事情是毫無疑問的，必須要確認清楚。

好，確認訴訟的定義是原告對被告向法院請求，而訴訟上請求可以拆解成主張要素與要求要素。主張要素指的是權利主張，對應民事訴訟法第 244 條第 1 項第 2 款的訴訟標的；要求的要素指的是向法院所為一定形式與內容裁判的要求，對應民事訴訟法第 244 條第 1 項第 3 款的訴之聲明。要求的要素我們剛剛一直講，指的是原告要求法院依照一定的形式、在特定的形式底下為一定內容的裁判。要求法院依照一定的形式來下裁判，文獻上把它稱之為「權利保護形式」。

原告在訴之聲明裡面要求法院下裁判的形式，傳統上有三種。大家學過行政訴訟法的話可能有點熟悉。

如果沒有學過，現在學的剛好可以對照。行政訴訟法上的權利保護形式是從民事訴訟法學過去的，有共同的根源；當然因為事件類型的不同有不同的發展，但基本的邏輯是一致的。回到民訴法，訴之聲明裡面要求法院判決的形式，也就是權利保護形式，傳統上被區分成三種：第一種是要求法院命被告為給付。如果訴之聲明的權利保護形式是要求法院命被告為給付，這個訴訟就被稱為「給付之訴」，這是第一種權利保護形式。

第二種權利保護形式，是要求法院確認特定事項存在或不存在。如果訴之聲明是要求法院確認某一個事項存在或不存在，這種訴訟就被歸類為「確認之訴」。第三種是要求法院去形成一定的法律關係，或者更好的一個說法，要求法院去變動一定的法律關係。如果要求法院去變動一定的法律關係，這個權利保護形式就是形成的形式，基於這個權利保護形式所提起的訴訟就被歸類為「形成之訴」。這就是古典的訴之三分法。

所有的訴訟都可以基於權利保護形式分成這三種訴訟的其中一種。原告可以對被告主張任何權利、對法院做任何裁判要求，訴訟內容沒有設限，但是依照權利保護形式的不同，訴訟可以被分成這三種訴訟的其中一種。所有的訴之聲明所為的權利保護形式，不脫這三種。

只要可以確認它是給付、確認還是形成的權利保護形式，就可以把這個訴訟歸類為這三種的其中一種，這就是傳統古典的訴之三分法：給付之訴、確認之訴與形成之訴。區別的標準就是權利保護形式。我們一個一個來看。

首先我們來看給付之訴。給付之訴我們剛剛已經提到，它的權利保護形式，也就是訴之聲明，是原告要求法院判決命被告為一定的給付。如果要要求法院判決命被告為一定的給付，相對應的權利主張必須要有給付的法律效果。什麼樣的權利會有給付的法律效果？就是請求權。請求權會有給付的法律效果。所以給付之訴的訴之聲明如果是給付的形式，權利主張必然就是對應請求權。給付之訴的完整定義，就是原告主張一定的給付請求權，要求法院基於這個給付請求權判命被告為一定的給付。

命被告為給付的內容有什麼呢？我們上禮拜提到的一個案例，景美夜市共有違章建築的管理使用糾紛，還記得嗎？不記得也沒關係，很簡單。在那個案子裡面，X 是叔叔，要跟他的姪子請求返還共有的 A 屋，並且請求返還不當得利或不法管理所收取的使用收益（A 屋一樓跟二樓的出租收益）。提起這個訴訟，依照訴之聲明最低限度可以區分兩個訴訟：一個是 A 屋返還的訴訟，一個是 300 萬元給付的訴訟。

第一個 A 屋返還的訴之聲明，是要求法院判決命被告返還 A 屋予 X 及其他全體 A 屋共有人。這就是一個給付的聲明，要求法院命為給付，返還 A 屋。它必然是對應於一個可以得出這個法律效果的權利，也就是給付請求權；這裡的給付請求權，X 主張的是物上返還請求權，基於共有權主張物上返還請求權。第 2 個訴訟也是一個給付之訴，X 要求法院判決命 Y 連帶給付 300 萬元，主張相當於租金的不當得利請求權，去支持他連帶給付 300 萬元的要求。這兩個都是典型的給付之訴，也是審判實務上面最常見的訴訟類型。

給付的權利保護形式是給付，至於它的內容，所有可以成為給付請求權內容的事項，通通都有可能成為給付之訴在訴之聲明裡面請求給付的內容。那什麼事項可以成為給付的內容呢？民法第 199 條大家很熟悉。

給付可以是財產價格，也可以不是財產價格。像返還 A 屋、給付金錢，這都是有財產價格的；非財產價格也可以成為給付的內容。給付也不一定是作為，不作為也可以成為給付。剛才那兩個訴訟都是作為（返還 A 屋、給付金錢都是作為），但是不作為也可以成為給付的內容。所以給付之訴可以請求給付的內容非常廣泛，如同民法第 199 條第 2 項、第 3 項所提到的，任何可以想像的作為或不作為，通通都可以。如果我們進一步要去類型化給付的內容，最好的一個方法就是參考強制執行法的規定。我們看一下強制執行法。

強制執行法的章節安排：光看第二章、第三章跟第四章這三章的章節標題，就會發現強制執行法把給付的內容區分成三種。第一大類是關於金錢的給付，稱之為金錢請求權；第二大類是關於物的交付，稱之為物之交付請求權；第三大類則是關於行為與不行為（指金錢給付與物之交付以外的行為，以及不行為）。具體來講，金錢給付與物之交付以外的行為，例如意思表示：原告可以請求被告為一定的意思表示，要求法院判決命被告為一定的意思表示，比如說移轉土地所有權登記的意思表示，這就是行為的給付。

不行為除了單純的不作為以外，還包括強制執行法第 129 條所寫的容忍他人行為（他人要通行自己的土地，你必須容忍通行，不能妨害）或者是禁止為一定行為。容忍與禁止為一定行為通常結合在一起。禁止為一定行為，比如說禁止董事行使公司董事職權，不能召集董事會開會做決議，這一類就是不行為的請求權。強制執行法把給付的內容區分成金錢給付、物之交付、行為給付以及不行為給付。

對照強制執行法對於給付內容的分類，我們也可以把民訴法上的給付之訴區分為金錢給付之訴、物之交付給付之訴、行為給付之訴、不行為給付之訴。為什麼可以做這樣的區別？因為強制執行法之所以做這樣的區別，是因為不同給付的類型在強制執行時有不同的執行方法：金錢請求權有金錢請求權的執行方法，物之交付請求權有物之交付的方法，行為與不行為各有不同的執行方法。

這件事情為什麼會對應到給付之訴？是因為給付之訴的原告起訴，目的就是要法院判決認定他主張的給付請求權存在，導出他所要求的法律效果，判決命被告為給付。也就是說，給付之訴原告如果獲得勝訴判決（更精確講是全部勝訴判決，我們稱之為「容認判決」），判決內容就是命被告給付，這個判決被稱為

「給付判決」。給付判決一旦確定……所謂確定，指的是民事訴訟法第 398 條：

判決於上訴期間屆滿時確定。上訴期間屆滿時，也就是不可以再提起上訴的時候，判決就確定。給付判決一旦確定，就會發生一個非常重要的效力，這個效力叫做「執行力」。規定在強制執行法第 4 條第 1 項第 1 款：「強制執行，依下列執行名義為之：一、確定之終局判決。」所謂確定終局判決，指的就是確定給付判決，只有給付判決會有執行力。給付判決確定了就會發生執行力。

所謂的執行力是什麼呢？意思就是它可以作為執行名義。如果敗訴的被告被判決命給付，他不自動履行他的給付義務，取得確定給付判決的原告就可以拿著這個給付判決去請求執行法院強制執行，去強制執行債務人的財產。

執行法院怎麼強制執行呢？依照給付判決所命給付的內容（是給付金錢、給付物，還是其他行為、不行為），分別有不同的執行方法。這個對應關係就是這樣來的。再講一次：給付之訴原告起訴，權利保護目的就是要取得有執行力的給付判決，也就是取得執行名義。取得有執行力的給付判決後要怎麼執行，就依照強制執行法的規定分類。因此給付之訴對應強制執行法的內容區分不同類型，就是因為要對應執行方法。如果 X 就 A 屋返還勝訴確定，Y 不自動返還 A 屋，這時候就依照強制執行法第 124 條以下物之交付請求權來執行；執行方法就是執行法院把 Y 放在 A 屋裡面的東西全部搬走清空，點交給 X 及其他共有人。詳細程序大家去上強制執行法課程再去學習。

好，這是給付之訴。如果給付之訴原告全部勝訴，法院下給付判決，確定後會有執行力。那如果敗訴呢？訴訟沒有一定贏的，濫訴或主張無理由的情形不在少數。我們剛剛講的給付請求權也只不過是原告的主張而已。如果法院認為你們之間有分管協議，根本沒有無權占有，也沒有不當得利與不法管理，原告沒有給付請求權，當然就不會有給付的法律效果。這時候原告就會敗訴，這個敗訴判決我們稱之為「駁回判決」。

駁回判決沒有命給付，所以它不可能是一個給付判決；駁回判決在性質上是一種「確認判決」，確認原告對被告沒有 A 屋返還請求權，確認 X 對 Y 沒有 300 萬元的連帶給付請求權。這是一個確認判決，確認請求權不存在。駁回判決確定以後，依照民訴法第 398 條第 1 項確定，它也會發生一個效力，這個效力叫做「既判力」。

既判力在民事訴訟法裡面無所不在，真正明文提到既判力的法律條文就是第 400 條第 1 項：「除別有規定外，確定之終局判決就經裁判之訴訟標的，有既

判力。」給付訴訟原告敗訴的駁回判決確定，性質上是確認判決，它會發生既判力。第 400 條沒有明文告訴我們既判力的內容是什麼（執行力是強制實現請求權的效力），民事訴訟法第 249 條第 1 項第 7 款後段間接告訴我們：既判力有二加一種效力，詳細後面會講，其中一個效力就是「一事不再理」的效力。

一事不再理的意思是什麼？X 受敗訴駁回判決確定，確認他沒有請求返還 A 屋、沒有請求給付 300 萬元的權利，判決確定發生既判力，產生一事不再理的效果。如果 X 又再對 Y 提起同樣的 A 屋返還訴訟、又再對 Y 提起同樣的 300 萬元給付訴訟，後訴訟違反一事不再理，是不合法的，法院會直接駁回。所以所謂的既判力，指的就是已經裁判過的事項就確定下來的效力，不能再爭執、不能再起訴。

除了敗訴判決作為確認判決有既判力之外，勝訴判決確定也必須要有既判力。如果沒有既判力的話，X 拿著有執行力的勝訴給付判決要強制執行，Y 卻跟法院說「法院判錯了，我們明明就有分管協議，我有權占有，沒有不當得利與不法管理」，依照強制執行法第 14 條第 1 項前段提起債務人異議之訴來阻止強制執行；如果允許 Y 這樣爭執，那 X 好不容易取得勝訴判決豈不是徒勞無功？這當然不可能允許。所以原告勝訴的給付判決確定，也有既判力。確定 X 對 Y 有返還 A 屋的權利、有請求給付 300 萬元的權利，這件事已經確定下來，不可以再爭執。

因此，強制執行法第 14 條第 1 項後段明文規定：如果執行名義是確定的終局判決，債務人要提起異議之訴排除強制執行，其異議事由必須是在前訴訟「言詞辯論終結後」發生才可以。在前訴訟言詞辯論終結（基準時點）以前發生的事情，法院都已經審理過或本來可以審理，通通不能再提出來，這就是既判力的效力，稱為「遮斷效」。

敗訴判決確定不能再提起同一訴訟，這是一事不再理；勝訴判決確定不能再於執行程序提出判決基準時以前的事由提起異議之訴來阻礙執行，這是既判力的遮斷效。確定你有這個義務，你就要履行，不可以再爭執。以上是有關給付之訴，是古典訴之三分法的第一種，也是最常見的訴訟類型。

第二種是確認之訴。確認之訴的權利保護形式是「確認」。更精確的定義，是原告主張特定事項存在或不存在，要求法院確認該事項存在或不存在。原告在訴訟標的的主張部分主張某事項存在，要求法院確認該事項存在；或是主張某事項不存在，要求法院確認該事項不存在。這叫做確認之訴。它的權利保護形式是要求法院確認特定事項存在或不存在。

依照原告主張權利存在或不存在，確認之訴被區分成兩種類型：一種叫做「積極確認之訴」，顧名思義就是要求法院確認原告所主張的事項存在；另一種叫做「消極確認之訴」，顧名思義就是要求法院確認所主張的事項不存在。舉個例子：

在景美夜市 A 屋的管理使用紛爭裡面，X 告 Y 要求返還 A 屋，Y 主張在 1983 年 X 搬走時，前手跟 X 之間有達成管理協議，由前手單獨管理使用收益，所有權移轉後該管理協議效力移轉繼受，所以 Y 認為他們三人間有管理協議，有權占有使用 A 屋。X 說沒有分管協議，雙方發生爭執。在這樣的背景下，Y 反過來以 X 為被告提起訴訟，主張三人之間的 A 屋管理協議存在，要求法院以判決宣告確認 A 屋管理協議存在，這就是積極確認之訴。

消極確認之訴的例子也很多。比如說我們上禮拜提到民事訴訟法第 182 條第 1 項先決問題裁定停止訴訟程序的案例：X 協會起訴請求前秘書長 Y 返還印章與帳冊，這是一個給付之訴；另外一個平行訴訟，是 Y 對 X 協會起訴請求確認解聘決議無效，這就是一個消極確認之訴。Y 主張 X 協會理事會所做的解聘決議有重大瑕疵而無效，要求法院判決宣告確認該決議無效，這是一個消極確認之訴。

不管是積極確認之訴還是消極確認之訴，法院審理以後，不論法院認為原告的主張有理由（認同管理協議存在，或認同解聘決議無效）而下勝訴的容認判決，還是法院認為原告的主張無理由（管理協議不存在，或解聘決議有效）而下敗訴的駁回判決，確認之訴所下的判決「通通都只是確認判決」。確認判決確定以後只會發生一種效力，就是既判力。

既然是確認判決，發生的效力就只有確定法律關係存否的既判力，實質確定該訴訟標的事項，不能再爭執。

在積極確認之訴，如果 Y 勝訴確定，發生既判力，確定 X 與 Y 之間的 A 屋分管協議存在。發生既判力的意思是：如果 X 不死心，又去告 Y 請求確認 A 屋分管協議不存在，後訴訟違反一事不再理，法院會直接駁回。除此之外，在判決確定後，如果 X 另案對 Y 提起物上返還請求之訴，Y 抗辯已有確定判決認定分管協議存在，這時候該確認判決的既判力在前案與後案間會發生第三種效力——「羈束力」(拘束力)。後訴訟法院必須受前訴判決既判力內容拘束，以 A 屋分管協議存在為基礎進行審判；既然分管協議存在，Y 就是有權占有，X 物上返還請求就會受敗訴判決。如果法院認為分管協議不能被證明，駁回 Y 的請求，判決確定同樣發生既判力，確定 A 屋分管協議不存在，Y 以後也不能

再主張分管協議存在。

消極確認之訴也是一樣。如果法院審理後認定解聘決議是由無召集權人所召集而無效，判 Y 勝訴，確認解聘決議無效確定，發生既判力；X 協會如果再去起訴請求確認解聘決議有效，違反一事不再理。X 協會另案訴請 Y 返還印章帳冊的訴訟，法院受既判力羈束，認定 Y 依然是秘書長、有權保管，X 協會的返還請求就會被駁回。反之，如果 Y 敗訴確定，確認解聘決議有效，Y 不能再起訴主張決議無效；X 協會請求返還印章帳冊的訴訟，Y 就不能再基於秘書長地位主張有權占有。確認判決的效力就是既判力。我們休息五分鐘，等一下來講形成之訴。

接下來我們來講古典訴之類型的第三種類型——形成之訴。形成之訴的分類依據在於訴之聲明的權利保護形式，是要求法院判決去變動、形成一定的法律關係。要求法院變動一定的法律關係，訴訟標的權利主張必然要有變動法律關係的效果，這只有「形成權」才會發生。因此形成之訴的權利主張（訴訟標的）只能是形成權。形成之訴的完整定義，就是原告主張一定的形成權，要求法院基於這個形成權變動、形成一定的法律關係。

形成之訴的案件雖然不是很多（因為它的法定要件特別嚴格），但只要有都非常重要。我們舉兩個例子：第一個回到景美夜市 A 屋共有紛爭。假設 X 認為分管協議既然有爭議無法請求返還，最徹底的方法就是請求法院分割 A 屋，依民法第 824 條第 2 項規定提起共有物分割之訴。

訴之聲明要求法院裁判分割 A 屋，消滅共有關係、創設單獨所有或變價分配的法律關係，這就是變動法律關係的要求；所依據的權利是民法第 824 條第 2 項，法條文字雖然寫「得請求分割」，但實務與學說都認為這本質上不是請求權，而是一個形成權。主張共有物分割形成權，要求法院裁判分割，這是典型的形成之訴。

另外一個例子是離婚訴訟。妻子 X 依民法第 1052 條第 2 項規定對丈夫 Y 提起離婚訴訟，聲明判決准兩造離婚。准兩造離婚就是使婚姻關係消滅，變動身分法律關係，這是一個形成之訴；相對應的實體法權利就是法定離婚原因所賦予的離婚形成權。雖然離婚訴訟屬於家事身分訴訟，但在訴之類型區分上，它依然是典型的形成之訴。

形成之訴提起後，法院審理如果認為原告主張的形成權存在且有理由，法院就會下原告勝訴的容認判決。這個容認判決被稱為「形成判決」。形成判決主文宣告准兩造離婚，或宣告 A 屋一樓分歸 X、二樓分歸 Y1 與 Y2 共有。形成判決

確定後，依照民訴法第 398 條規定，會發生一個很重要的效力，叫做「形成力」。

形成力就是依照形成判決主文所宣示的內容，直接發生變動、形成法律關係的效力。例如共有物分割判決確定，原物分配的情形直接連結民法第 824 條之 1 第 1 項規定，於分割判決確定時，各共有人即取得分得部分的單獨所有權，直接變動物權法律關係。離婚判決確定，即直接發生消滅婚姻關係的效力。形成力是直接變動實體法律關係，因此非常重要的一點：形成力具有「對世效」。

形成力具有對世效，意思是包含原告、被告在內，所有人都受到這個形成力的拘束，任何處在同一個法秩序底下的人都要接受這個形成力。共有物分割判決確定，任何人都不能否認 X 取得一樓單獨所有權；離婚判決確定，任何人都不能主張兩人婚姻關係還存在。這就是形成力的對世效。

相對於對世效的是「相對效」。除了形成力以外，所有其他判決的效力，包含執行力與既判力，原則上都只有相對效。判決效力原則上僅於當事人間發生，民事訴訟法第 401 條第 1 項反面解釋就是這個意思。執行力只有 X 可以拿著給付判決對 Y 聲請強制執行，其他人不能拿來執行；既判力也原則上僅在 X 與 Y 之間發生拘束力。反觀形成力，它是對世效，所有人都要一體受拘束。

如果形成之訴原告敗訴呢？例如法院認為 A 屋有不分割協議，駁回裁判分割之訴；或是法院認為離婚事由不存在，駁回離婚之訴。駁回形成之訴的判決並沒有變動任何法律關係，所以它只是一個確認判決。這個確認判決確定後，只會發生既判力，確認原告沒有分割形成權、確認原告沒有離婚形成權。既然只是既判力，它就沒有對世效，回歸原則只有相對效，只在兩造當事人間發生一事不再理等效力。

形成之訴向來依照原告要求法院變動的法律關係是實體法還是訴訟法，區分為「實體法上的形成之訴」與「訴訟法上的形成之訴」。我們剛剛講的分割共有物、離婚之訴，都是實體法上的形成之訴。如果原告要求法院變動的是訴訟上的法律關係，則被稱為訴訟法上的形成之訴。例如再審之訴（民訴法第 496 條以下），提起再審之訴的目的就是要撤銷已確定的終局判決、排除其既判力，它要變動的是訴訟法上的既判力關係，所以是訴訟法上的形成之訴。另外像強制執行法第 14 條的債務人異議之訴，目的在於排除執行名義的執行力，也是訴訟法上的形成之訴。訴訟法上的形成之訴本質上是特別的救濟程序，變動的只是訴訟法上的效力，僅具相對效，不會直接對世變動實體法律關係。我們以後講形成之訴，原則上指的都是實體法上的形成之訴。

訴訟依照權利保護形式分成這三種類型，實益何在？法學世界喜歡分類，分類必須要有實益。訴之三分法從 19 世紀下半葉在德國法確立以來維持至今，其第一個實益是可以「明確化判決效力」：在起訴階段可以預測判決效力，在裁判後階段可以確認判決效力。給付之訴可能產生執行力，形成之訴可能產生形成力，確認之訴則只會產生既判力。

第二個更進一步的好處，是可以幫助我們具體化「訴之利益」的要求。訴之利益是指原告提起民事訴訟，要求法院投入司法資源進行審判、強制被告應訴的實益與必要性。民事訴訟法在 2021 年增訂第 249 條第 2 項第 1 款，明文規定原告之訴若「當事人不適格或無權利保護必要者」，法院得以判決駁回。「當事人適格」是主體面的訴之利益，「權利保護必要」則是客體面的訴之利益。但權利保護必要這幾個字非常抽象，若不具體化，法院動輒得以無權利保護必要駁回起訴，將侵害憲法保障人民的訴訟權。

具體化的標準，就可以透過訴之三分法所連結的判決效力來建構。我們發現：確認判決所發生的效力僅有既判力，沒有執行力，效力較低；給付訴訟有執行力，形成訴訟有形成力，效力較高。如果無限制允許提起確認之訴，可能無法徹底解決紛爭。因此立法者在民事訴訟法第 247 條第 1 項，特別對確認之訴設下了嚴格的訴之利益限制。

民事訴訟法第 247 條第 1 項規定：「確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同。」這條規定對確認之訴施加了兩重門檻限制：

第一道限制是「確認標的適格」。可以成為確認之訴標的事項，依第 247 條第 1 項規定，只有三種：法律關係、證書真偽、法律關係基礎事實。證書真偽（如遺囑、本票、股票）本質上也是法律關係基礎事實的一種。所以確認標的適格實質上只有兩類：法律關係，以及法律關係基礎事實。

第二道限制是「確認利益」。即使確認標的適格，原告還必須具備「即受確認判決之法律上利益」（簡稱確認利益），兩道門檻都通過，確認之訴才合法。

什麼是法律關係？法律關係就是權利義務關係。實務上喜歡分為「對人關係」（債權關係）與「對物關係」（物權關係），各自又可分為整體法律關係（如買賣契約關係、所有權）與個別法律關係（如買賣價金請求權、物上返還請求權）。這些都可以作為確認之訴的標的。

什麼是法律關係基礎事實？凡不是法律關係本身，而是法律關係發生、消滅的

原因或構成要素的事實，就是法律關係基礎事實。例如「Y 有沒有在某日向 X 表示要買 A 車」，這是買賣契約成立與否的基礎事實；法律行為的有效或無效（例如意思表示是否因爛醉無意識依民法第 75 條而無效），實務上亦認為屬於法律關係基礎事實，具備確認標的適格。

如果不屬於法律關係，也不是法律關係基礎事實，在第一道門檻就會被駁回。例如「抽象的法律問題」（起訴請求確認其執行名義能否強制執行，這屬於法律諮詢，非法院職責）以及「單純的事實」（如起訴請求確認太陽系是八大行星還是九大行星、某人有沒有寫論文），都不具備確認標的適格。

實務上常發生爭議的是「過去法律關係」與「將來法律關係」。最高法院 49 年台上字第 1813 號判例向來認為：確認之訴之標的，限於「現在之法律關係」；過去或將來的法律關係，不得作為確認之訴之標的。過去的法律關係因情事變更或時間經過已不復存在，實質上淪為單純歷史事實；將來的法律關係取決於未來條件成就，實質上接近抽象法律問題。

然而，在個案中若形式上符合過去或將來法律關係，是否一概否定其確認標的適格？過度僵化將陷入概念法學。最高法院 111 年度台上字第 470 號民事判決提供了一個重要反思：X 原為 Y 公司的監察人，任期至 114 年 5 月。Y 公司在 113 年 7 月召開股東臨時會作成 A 決議，提前解任 X 並改選 Z 為監察人。X 起訴請求確認 A 決議無效。訴訟進行到 114 年 6 月時，Y 公司抗辯：即使 A 決議無效，X 原本的任期至 114 年 5 月也已經屆滿，該委任關係已隨時間經過成為「過去的法律關係」，故欠缺確認標的適格。

最高法院指出不能如此機械判斷：如果 A 決議無效，解任 X 與選任 Z 皆無效；依公司法第 217 條第 2 項規定，監察人任期屆滿因故未改選時，原監察人得延長執行職務至新任監察人就任為止。因此，A 決議是否無效，直接影響 X 能否依公司法延長執行職務，也影響 X 能否請求任期內的監察人報酬或損害賠償。確認該過去事實對「現在之法律關係」仍具影響力，不能一概否定其確認利益。同理，民事訴訟法第 246 條容許有預為請求必要時得提起將來給付之訴，法理上將來確認之訴若有預為確認之必要，亦不應絕對一概排除。

第二道限制是「確認利益」。最高法院將「即受確認判決之法律上利益」具體化為三階段判斷標準（如最高法院 42 年台上字第 1031 號、52 年台上字第 1240 號判例）：

1. 法律關係之存否不明確（通常以被告有所爭執為判斷基準）；
2. 該不明確導致原告之權利或其他法律上地位產生不安之危險；

3. 該不安之危險得以確認判決之既判力加以除去。

在第三階段中，確認之訴具有「補充性」：如果原告能藉由給付之訴或形成之訴獲得更完整、更具執行力或形成力的保護，就不得提起確認之訴。民事訴訟法第 247 條第 2 項規定確認法律關係基礎事實存否之訴以不能提起他訴訟為限，正是確認之訴補充性的明文體現。

最後來看最高法院 110 年度台上字第 3198 號判決的典型案例：X 主張其日治時期所有的土地因河川改道沉沒（土地法第 12 條第 1 項），後於數十年後浮復（土地法第 12 條第 2 項回復所有權），但該地已被國產署登記為國有。X 起訴請求確認該地為 X 所有。國產署抗辯：X 先前曾訴請塗銷國有登記，被法院以所有權妨害除去請求權罹於 15 年時效為由判決敗訴確定；既然 X 無法塗銷國有登記，就無法取得登記名義，依民法第 758 條未經登記即無法處分該地，縱使獲得確認所有權之勝訴判決，也無法除去其無法處分之不安狀態，故欠缺確認利益。

下級審法院採納國產署見解駁回，但最高法院廢棄發回，指出：所有權的權能不僅包含「法律上處分」，還包含「占有、使用與收益」。X 主張其目前在該地上興建停車場收取租金，確認所有權存在，足以確認其占有使用收益之權源，並阻擋國產署請求不當得利，對 X 而言並非無確認利益。這再次印證了確認利益的判斷深具個案衡量性，必須實質審查訴訟能否有效除去原告法律地位之危險。我們今天先講到這裡。